

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 43Cob/130/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6912208394
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 12. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kmeťová
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6912208394.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD. v právnej veci žalobcu Premier Consulting, spol. s r.o., Františkánov 3, Komárno, IČO: 35 860 235, zast. Mgr. Marcel Moravčík, advokát, Ružová dolina 6, Bratislava, proti žalovanému T. I., S. XX, IČO: 40 727 157, zast. JUDr. Dagmar Šamudovská, advokátka, Kynceľová 18, Banská Bystrica o zaplatenie sumy 1.185,02 Eura s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota č. k. 3Cb/40/2011-135 zo dňa 4. marca 2013 jednohlasne takto

r o z h o d o l :

Rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota č. k. 3Cb/40/2011-135 zo dňa 4. marca 2013 potvrdzuje.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 166,73 Eur.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rimavská Sobota napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 1.185,02 Eur spolu so 14,25% ročným úrokom z omeškania zo sumy 1.185,02 Eur od 07. 07. 2008 do zaplatenia, s 0,1% zmluvnou pokutou denne zo sumy 1.185,02 Eur od 07. 07. 2008 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania vo výške 1.735,74 Eur (súdny poplatok vo výške 97,- Eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 1.638,74 Eur) všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalobou podanou na súd prvého stupňa dňa 26. 06. 2012 sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia istiny 1.185,02 Eur spolu s 14,25% ročným úrokom z omeškania a s 0,1% zmluvnou pokutou denne z uvedenej sumy, a to od 07. 07. 2008 do zaplatenia. Uviedol, že žalobca ako zhotoviteľ a žalovaný ako objednávateľ uzavreli dňa 22. 02. 2008 zmluvu o dielo č. W., predmetom ktorej bol záväzok žalobcu vypracovať pre žalovaného žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu ES na financovanie projektu žalovaného pre opatrenie Podpora činností oblasti vidieckeho cestovného ruchu v rámci Národného strategického plánu rozvoja vidieka pre obdobie 2007-2013, a žalovaný sa zaviazal zaplatiť žalobcovi odplatu dojednanú v článku 5.1 zmluvy. Nakoľko žalovaný meškal s úhradou ceny diela, žalobca si uplatnil aj právo na úroky z omeškania a zmluvnú pokutu, dohodnutú v zmluve.

Žalovaný žiadal návrh zamietnuť, žalobcom predloženú zmluvu považoval za neplatný právny úkon a tvrdil, že túto zmluvu podpísal v omyle. Uviedol, že dňa 22. 02. 2012 uzavrel so žalobcom, ktorého zastupoval W. V. inú zmluvu o dielo, ktorá sa týkala nákupu poľnohospodárskej techniky, a pri spisovaní tejto zmluvy mu p. V. ponúkol aj uzavretie zmluvy týkajúcej sa nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, keď žalovaný uviedol, že rodinný dom, ktorý obýva nie je v jeho vlastníctve, tento patril jeho nebohému otcovi, po ktorom ešte neprebehlo dedičské konanie. Následne

p. V. predložil žalovanému niekoľko výtlačkov zmluvy o dielo týkajúcej sa nákupu poľnohospodárskej techniky, a podľa žalovaného ho musel podviesť a dať mu na podpis aj ďalšiu zmluvu, ktorú žalobca predložil v tomto konaní, o ktorú však žalovaný nemal záujem. Okrem neplatnosti uzavretej zmluvy namietal aj, že postup žalobcu nie je v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, pretože žalobca nepostupoval s odbornou starostlivosťou, z opatrnosti žiadal aj o zníženie, prípadne nepriznanie uplatnenej zmluvnej pokuty.

Súd prvého stupňa vec prejednal, vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov konania, listinnými dôkazmi a výsluchom svedkov M. N., W. V. a D. B.. Z písomného vyhotovenia zmluvy o dielo č. W. zo dňa 22.02.2008 mal preukázané tvrdenie žalobcu o obsahu záväzkov, ktoré z tejto zmluvy vznikli pre účastníkov konania. Podľa čl. 4 bod 4.3 zmluvy mal žalobca žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhotoviť na základe súčinnosti poskytnutej žalovaným ako objednávateľom a na základe dokumentov a informácií, ktoré mu objednávateľ vydal, podľa čl. 4 bod 4.5 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje dokumenty vyžiadané zhotoviteľom odovzdať mu v lehote určenej zhotoviteľom a podľa čl. 4 bod 4.6 zmluvy zhotoviteľ mal vyhotoviť žiadosť a odovzdať ju objednávateľovi po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od objednávateľa. V čl. 5 bod 5.1.1 zmluvy sa účastníci dohodli, že objednávateľ sa odmenu vo výške 30.000,- Sk zaväzuje zaplatiť do 5 dní od zverejnenia výzvy platobnou agentúrou na oficiálnych internetových stránkach platobnej agentúry, a ďalšiu časť ceny mala tvoriť odmena vo výške 4% z oprávnených nákladov, minimálne však 50.000,- Sk, ktorú sa objednávateľ zaviazal zaplatiť do 15 dní od schválenia žiadosti. Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že na zmluve o dielo č. W. zo dňa 22.02.2008 sa nachádza pravý podpis žalovaného, žalovaný však v konaní namietal, že v skutočnosti túto zmluvu nechcel podpísať a listinu podpísal v domnienke, že ide o inú zmluvu, ktorú uzavrel pri tom istom rokovaní so žalobcom. Skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním posúdil súd prvého stupňa podľa § 536 ods. 1, 2 a 3, § 548 ods. 1, § 301 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ďalej podľa § 49 a), podľa § 40 a) a podľa § 544 Občianskeho zákonníka.

Súd prvého stupňa sa najprv zaoberal námietkou žalovaného, ktorý tvrdil, že žalobcom predloženú zmluvu podpísal v omyle, majúť za to, že v skutočnosti podpisuje inú zmluvu, uzavretú pri tom istom rokovaní. Poukázal na to, že je možné predpokladať, že žalovaný ako podnikateľ podpisuje zmluvu s potrebnou obozretnosťou, ktorá nepochybne zahŕňa aspoň zbežné prečítanie relevantných častí zmluvy, pričom na poslednej strane predloženej zmluvy sa nachádza informácia o tom, že zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Pokiaľ by žalovaný podpisoval viaceré listiny, ktoré by on sám považoval za jednu a tú istú zmluvu, musel by si všimnúť nezrovnalostí v počte rovnopisov zmluvy. Predpokladajúc racionálny postup žalovaného skutočnosť, že zmluvu podpísal znamená, že ňou hodlal byť viazaný. Tento záver potvrdzuje aj výpoveď svedka N., ktorý potvrdil opakované rokovanie so žalovaným vo veci oboch zmlúv, ktoré so žalobcom uzavrel, vrátane zmluvy týkajúcej sa nízko-kapacitného ubytovacieho zariadenia na rozšírenie vidieckeho cestovného ruchu, pričom bol so žalovaným v neustálom telefonickom kontakte. Súd prvého stupňa nemal dôvod pochybovať o objektivite tohto svedka, ktorý už od marca 2011 nie je v právnom vzťahu so žalobcom. Súd prvého stupňa poukázal aj na výpoveď svedka V., ktorý zmluvu uzatváral v mene žalobcu a vylúčil, že by zmluvu predložil žalovanému na podpis skrytý v inej zmluve o dielo. Za nedôveryhodnú však považoval súd výpoveď svedkyne B., ktorú z dôvodu jej blízkeho vzťahu k žalovanému (ide o jeho družku a matku jeho maloletých detí) nemožno považovať za nezaujatú. Výpoveď svedkyne B., ktorá uviedla, že podľa jej vedomostí žalovaný uzavrel jedinú zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol nákup poľnohospodárskej techniky, je navyše v rozpore s ostatnými vykonanými dôkazmi. Súd prvého stupňa poukázal aj na následné konanie žalovaného po uzavretí zmluvy, keď potom, čo obdržal výzvu na predloženie dokladov potrebných pre vypracovanie žiadosti rokoval so svedkom N. aj o plnení z tejto zmluvy. Súd prvého stupňa vychádzal zo záveru, že pokiaľ by bola žalobcom predložená zmluva skutočne podstrčená žalovanému na podpis podvodom, bolo by logické, keby žalovaný túto skutočnosť bezodkladne a preukázateľne u žalobcu namietal tak, ako to urobil v tomto konaní (v odpore proti platobnému rozkazu), žalovaný však nepreukázal, že nejaký takýto úkon vykonal. Pokiaľ tvrdil, že o nesúlase so zmluvou informoval žalobcu telefonicky, toto tvrdenie zostalo nepreukázané. Samotná okolnosť, že žalovaný v čase uzavretia zmluvy nebol vlastníkom rodinného domu, ktorého sa mala zmluva o dielo týkať, nepreukazuje, že žalovaný zmluvu nehodlal uzavrieť, nakoľko s poukazom na dodatok č. 1 k príručke žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka vyplýva, že žiadateľ o príspevok nemusel byť nevyhnutne vlastníkom predmetu projektu, postačovalo, ak preukázal oprávnenie predmet projektu užívať po dobu najmenej 6 rokov po predložení projektu. Žalovaný predmetný rodinný dom obýval spolu so svojou

družkou a maloletými deťmi asi 2 roky pred uzavretím zmluvy, a pokiaľ aj v čase uzavretia zmluvy nebol vlastníkom zmluvy, nie je možné vylúčiť, že ju uzavrel s vedomím, že mu pripadne v rámci konania o dedičstvo (podľa zistenia súdu prvého stupňa práve rodinný dom v S.. XX nadobudol v dedičskom konaní po nebohom otcovi do vlastníctva žalovaný).

Súd prvého stupňa vychádzal zo záveru, že účastníci konania uzavreli v tomto prípade platnú zmluvu o dielo, pričom z dispozitívneho ustanovenia § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva, že zmluvné strany si môžu splatnosť ceny v zmluve o dielo dohodnúť rôznym spôsobom, a preto zásada, že cena diela je splatná vykonaním diela sa uplatňuje len vtedy, ak nebolo dohodnuté v zmluve inak. Zmluvné strany sa v zmluve o dielo môžu dohodnúť, že cena bude splatná až po uplynutí určitej doby po vykonaní diela, resp. až po splnení ďalších podmienok, môžu sa však dohodnúť aj tak, že cena bude splatná bez ohľadu na splnenie záväzku zhotoviť dielo, teda aj tak, že cena bude splatná už pred vykonaním diela (súd prvého stupňa poukázal na rozsudok NS SR sp. zn. 4Obo 261/96 zverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 40/1997). Zmluvné strany v tomto prípade sa odchýlili od zákonnej úpravy, keď v čl. 5 bode 5.1.1 zmluvy zakotvili pre žalobcu ako zhotoviteľa právo žiadať prvú časť odmeny už pred samotným vykonaním diela, cena diela sa stala splatnou 5 dní potom, ako platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok. Zmluva v čl. 7 bod 7.4 jednoznačne ustanovila, že za relevantné sa považuje zverejnenie prvej výzvy po uzavretí zmluvy, k čomu v tomto prípade došlo dňa 01.07.2008. Splatnosť prvej časti ceny diela vo výške 1.185,02 Eur (30.000,- Sk + 19% DPH) tak nastala 06.07.2008 bez ohľadu na to, či dielo bolo v tom čase vykonané. Pokiaľ teda žalovaný sumu 1.185,02 Eur žalobcovi nezaplatil, porušil svoju zmluvnú povinnosť.

Pokiaľ žalovaný namietal, že žalobca nepostupoval s odbornou starostlivosťou pri plnení svojich povinností, súd prvého stupňa vychádzal zo záveru, že žalobca preukázal splnenie svojej povinnosti vyplývajúcej pre neho z čl. 4.4 Zmluvy, keď výzvu na predloženie dokumentov odoslal žalovanému, a táto mu bola doručená do vlastných rúk dňa 04. 07. 2008. Výzva na predkladanie žiadosti bola pritom vyhlásená dňa 01. 07. 2008 a doba na prijímanie žiadosti bola určená od 15. 08. 2008 do 30. 09. 2008. Z čl. 6 bodu 6. 2 zmluvy vyplýva, že omeškanie objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s platením čo i len jednej časti odmeny, má zhotoviteľ právo pozastaviť vyhotovenie žiadosti. Z uvedeného ustanovenia zmluvy vyplýva, že žalobca nebol povinný pokračovať v prácach na vyhotovení žiadosti, nakoľko žalovaný nezaplatil v dohodnutej lehote prvú splátku ceny diela. Podľa súdu prvého stupňa v tejto skutočnosti nie je možné vidieť ani rozpor s dobrými mravmi, resp. so zásadami poctivého obchodného styku. Pokiaľ sa napriek tomu uskutočnili rokovania žalobcu (svedok N.) so žalovaným, súd ich považuje len za pokus žalobcu dosiahnuť naplnenie predmetu zmluvy, pričom v tejto súvislosti išlo zo strany žalobcu o konanie nad rámec zmluvy, súčasne však v prospech žalovaného.

Keďže žalovaný sa dostal do omeškania so zaplatením odmeny vyplývajúcej z čl. 5 bodu 5.1.1 zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, dohodnutú v čl. 6 v bode 6.1 zmluvy vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Podľa názoru súdu prvého stupňa nie sú v tomto prípade splnené podmienky na zníženie zmluvnej pokuty využitím moderačného práva súdu podľa § 301 Obchodného zákonníka, pričom poukázal na to, že zmluvnou povinnosťou bola zabezpečená základná zmluvná povinnosť žalovaného, a to povinnosť zaplatiť časť ceny diela. Súd nesúhlasí s argumentom žalovaného, že by mu mala byť poskytnutá ochrana ako slabšej zmluvnej strane, pričom poukázal na to, že žalovaný zmluvu uzavrel v rámci podnikateľskej činnosti, preto v jeho osobe nejde o spotrebiteľa. Od žalovaného, ktorý je podnikateľom sa očakáva, že je schopný zhodnotiť následky jednotlivých zmluvných dojednaní, a pokiaľ uzavretie zmluvy so zmluvnou pokutou súhlasil, nie je dôvod, aby súd výšku tohto nároku znížil. Súd prvého stupňa tiež poukázal na laxný postoj žalovaného k plneniu povinností z uzavretej zmluvy. Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka súd zaviazal žalovaného aj na zaplatenie úrokov z omeškania, taktiež počnúc dňom 07. 07. 2008 a to v zákonnej výške 14,25% (základná úroková sadzba NBS predstavovala ku dňu vzniku omeškania 4,25% + 10 percentuálnych bodov).

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 OSP tak, že žalobcovi, ktorý mal vo veci plný úspech, priznal náhradu trov konania za zaplatený súdny poplatok za návrh a trovy právneho zastúpenia.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný a navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh žalobcu zamietne. Žalovaný tvrdil, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, tiež neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností.

Žalovaný si nevie vysvetliť, akým spôsobom mohlo dôjsť z jeho strany k podpisu zmluvy o dielo, z ktorej si žalobca uplatňuje nárok v tomto konaní. V rámci rokovania so zástupcom žalobcu p. V. uviedol, že nie je vlastníkom rodinného domu v ktorom býva a spolu jednali len o zmluve v súvislosti s nákupom poľnohospodárskej techniky. Žalovaný je stále presvedčený, že p. V. mu túto zmluvu nejakým spôsobom na podpis podstrčil, preto ju považuje za neplatný právny úkon. Žalovaný nesúhlasil ani s tým, že súd prvého stupňa neznížil, resp. nepriznal zmluvnú pokutu žalobcovi, a namietal, že v danom prípade je žalobcom uplatnený nárok v rozpore s dobrými mravmi, resp. s poctivým obchodným stykom, pretože žalobca si nesplnil svoju povinnosť konať s odbornou starostlivosťou pri vybavovaní povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo. Žalovaný mal pochybnosti, či v danom prípade sa jedná o zmluvu o dielo, pretože výsledok činnosti žalobcu podľa neho nebol takým výsledkom činnosti, o ktorom je možné hovoriť ako o hmotne zachytenom výsledku. Na činnosť žalobcu nemohla byť podľa žalovaného uzavretá zmluva o dielo. Žalovaný v tejto súvislosti poukazoval aj na to, že vykonať dielo nebolo podľa zmluvy možné, pretože v čase, keď bolo potrebné doložiť list vlastníctva, nebol na LV zapísaný žalovaný ako vlastník. Žalovaný sa v čase zverejnenia výzvy nevedel preukázať vlastníctvom k nehnuteľnosti, navyše žalobca pre žalovaného ani žiadnu prácu nevykonával, preto sa žalovaný domnieva, že mu cena diela nepatrí. Žalovaný žiadal vykonať dokazovanie preukázaním zápisov do LV ohľadne predmetnej nehnuteľnosti, súd prvého stupňa však tento dôkaz nepripustil. Žalovaný namietal aj proti spôsobu výsluchu svedka N. dožiadaným súdom v Nových Zámkoch, a tvrdil, že dožiadaný súd žalovanému neoznámil hodinu konania výsluchu tohto svedka, pričom zo svedeckej výpovede svedka N. je sporné, či žalobca si riadne plnil povinnosť postupovať s odbornou starostlivosťou pri realizácii diela, keď zostalo sporným, či menovaný ako určený poradca za žalovaným po zverejnení výzvy vycestoval.

Žalovaný opakovane namietal, že žalobca pre neho žiadne dielo nevykonával, preto sa domnieva, že zaplatenie ceny diela v plnej výške, ako aj úhrada zmluvnej pokuty je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Navyše žalovaný zmluvu uzavrieť nechcel, považuje ju za neplatnú, pričom objektívne ani nemohol splniť povinnosť podľa čl. 4 bod 4.5 zmluvy, pretože v tom čase nevedel žalobcovi predložiť list vlastníctva.

Žalobca sa k odvolaniu žalovaného vyjadril písomným podaním zo dňa 22.04.2013 a navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil, pretože tento je podľa neho správny. Tvrdenia žalovaného o uvedení omylu zo strany osoby konajúcej za žalobcu pri uzatváraní zmluvy o dielo v konaní preukázané nebolo, pričom aj následné správanie sa žalovaného nasvedčovalo tomu, že o uzavretí zmluvy má vedomosť. Žalovaný podľa žalobcu spíňal predpoklady pre žiadosť o finančný príspevok už v čase podpisu zmluvy o dielo, keď mal už ťažiacie právo k nehnuteľnosti. Žalovaný súhlasí so súdom prvého stupňa aj pokiaľ ide o priznanie zmluvnej pokuty, túto nepovažuje za neprimeranú, a to aj s poukazom na judikatúru súdov SR, týkajúcich sa primeranosti zmluvnej pokuty vo vzťahoch medzi podnikateľmi.

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací vec prejednal podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 OSP v senáte bez nariadenia pojednávania, pričom podľa § 211 ods. 2 a § 156 ods. 3 OSP bolo miesto a čas verejného vyhlásenia rozhodnutia odvolacieho súdu zverejnené na úradnej tabuli krajského súdu.

Po zhodnotení skutočností, zistených z predloženého spisu, dospel odvolací súd k záveru, že súd prvého stupňa v tejto veci dostatočne zistil skutkový stav a zistené skutočnosti správne právne posúdil, keď vydal napadnutý rozsudok.

Odvolací súd súhlasí so závermi súdu prvého stupňa ohľadne platnosti zmluvy o dielo, uzavretej dňa 22. 02. 2008 pod č. W. medzi žalovaným ako objednávateľom a žalobcom ako zhotoviteľom. Dokazovanie, vykonané v tejto súvislosti súd prvého stupňa správne vyhodnotil. Odvolací súd upozorňuje žalovaného,

že to bol práve žalovaný, ktorý nezvládol dôkazné bremeno na preukázanie svojich tvrdení, že zmluvu podpísal v omyle, resp. že mu ju osoba konajúca za žalobcu podstrčila na podpis pri podpisovaní inej zmluvy. Žalobca mal na preukázanie svojich tvrdení predovšetkým písomnú zmluvu, pričom žalovaný podpis na tejto zmluve nepoprel, a správne poukazoval aj na následné správanie sa žalovaného, keď tento pri rokovaníach s M. N., ktorý v období september 2007 až do marca 2011 ako subdodávateľ vykonával pre žalobcu služby v oblasti tvorby projektov týkajúcich sa dotácií z Európskej únie. Ako uviedol aj súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku, žalovaný v konaní nepreukázal, že u žalobcu namietal uzavretie tejto zmluvy. V prípade, že žalovaný by si nebol vedomý uzavretia zmluvy, mal takéto námietky vzniesť bezodkladne potom, ako ho žalobca vyzval na predloženie dokladov potrebných pre vypracovanie žiadosti (táto výzva bola žalovanému doručená dňa 04. 07. 2008). Súd prvého stupňa vykonané dokazovanie vrátane svedeckých výsluchov svedkov V., N. a B. vyhodnotil správne, keď tieto hodnotil aj v ich vzájomnej súvislosti a s prihliadnutím na ostatné skutočnosti, ktoré boli v konaní zistené. Pokiaľ ide o námietky žalovaného, že nebol informovaný o výsluchu svedka M. N. dožiadaným OS Nové Zámky odvolací súd uvádza, že zo spisu je zrejmé, že o výsluchu svedka dožiadaným súdom dňa 04. 01. 2013 o 8:30 hod bola právna zástupkyňa žalovaného informovaná (zásielku OS Nové Zámky vo veci oznámenia svedeckého výsluchu prevzala dňa 18. 12. 2012).

Neplatnosť zmluvy o dielo nespôsobuje ani skutočnosť, že žalovaný v čase jej uzavretia, ale ani v čase zverejnenia výzvy platobnou agentúrou, od ktorej sa odvíjala povinnosť žalovaného zaplatiť časť odmeny za dielo vo výške 1.185,02 Eur (30.000,- Sk), nebol vlastníkom nehnuteľnosti, ktorej sa mal týkať projekt v súvislosti s ktorým mal žalobca vypracovať pre žalovaného žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Súd prvého stupňa sa s touto námietkou žalovaného v odôvodnení svojho rozsudku dostatočne vysporiadal keď poukázal na to, že pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku v tomto prípade nemusel byť žalovaný ako žiadateľ príspevok nevyhnutne vlastníkom predmetu objektu, postačovalo, ak preukázal oprávnenie užívať predmet projektu na základe iného právneho vzťahu po dobu najmenej 6 rokov po predložení projektu. Z predloženého spisu je zrejmé, že žiadosť o poskytnutie príspevku sa mala týkať nízko-kapacitného ubytovacieho zariadenia na rozšírenie vidieckeho cestovného ruchu, pričom nehnuteľnosť, ktorej sa tento príspevok mal týkať, a to rodinný dom, žalovaný obýval so svojou družkou a maloletými deťmi už asi 2 roky pred uzavretím zmluvy (išlo o nehnuteľnosť, ktorá bola vo vlastníctve nebohého otca žalovaného, a napokon v dedičskom konaní žalovaný túto nehnuteľnosť aj nadobudol do vlastníctva). Súd prvého stupňa preto správne skonštatoval, že účasť žalovaného na projekte, ktorý sa viazal k zmluve o dielo, v čase uzavretia zmluvy nebola nemožná. Realizácia predmetu diela teda predstavovala plnenie, ktoré bolo podľa zmluvy a zákona plnením možným, nejde o neplatnosť právneho úkonu z dôvodu nemožného plnenia (§ 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka) tak, ako to namietal v odvolaní žalovaný.

Odvolací súd súhlasí so záverom súdu prvého stupňa v tom, že zmluvu o dielo uzavretú medzi účastníkmi konania dňa 22. 02. 2008 je potrebné posudzovať v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich zmluvu o dielo, a to s poukazom na § 536 ods. 2 prvá veta Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa dielom rozumie aj „hmotne zachytený výsledok inej činnosti“. Hmotne zachyteným výsledkom činnosti môže byť spísanie zápisu, správy, môže ísť o fotografiu, obraz, plán a podobne, rozhodujúce je, že predmetom zmluvy je výsledok činnosti, ktorý má byť podľa zmluvy hmotne zachytený (na papieri, na elektronickom zázname a podobne). Predmetom zmluvy uzavretej v tomto prípade malo byť vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov ES v rámci opatrenia Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, Národný strategický plán rozvoja vidieka pre obdobie 2007 - 2013, ktorú žiadosť pre žalovaného sa žalobca zaviazal vyhotoviť. Z ustanovení zmluvy týkajúcich sa vyhotovenia žiadosti (čl. 4 Zmluvy) je nepochybné, že táto žiadosť mala byť vyhotovená písomne a mala byť žalovanému ako objednávateľovi odovzdaná prostredníctvom preberacieho protokolu, podaním na poštovú alebo kuriérsku prepravu. Predmetom zmluvy bol teda taký výsledok činnosti žalobcu ako zhotoviteľa, ktorý mal byť podľa zmluvy hmotne zachytený.

Odvolací súd súhlasí aj so súdom prvého stupňa v tom, že žalobca pri plnení svojich povinností z uzavretej zmluvy postupoval s odbornou starostlivosťou. Žalobca v súlade s dohodou v čl. 4 bod 4.4 zmluvy vyzval žalovaného na predloženie dokumentov potrebných pre vyhotovenie žiadosti a zároveň mu aj oznámil presný zoznam dokumentov, ktoré potrebuje. Súd prvého stupňa tiež správne vyhodnotil následné rokovania osôb konajúcich za žalobcu so žalovaným, s cieľom dosiahnuť naplnenie predmetu

zmluvy. Bol to práve žalovaný, ktorý porušil svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy, keď žalobcovi potrebné doklady nepredložil.

Podľa § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka, objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela.

Podľa § 544 Občianskeho zákonníka, ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

Žalovaný v odvolaní tiež namietal, že žalobca pre neho žiadne dielo nevykonával, preto zaplatenie ceny diela v plnej výške, navyše ešte aj zmluvnej pokuty, považuje žalovaný za postup, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, resp. s poctivým obchodným stykom. Ako to uviedol aj súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozsudku, dispozitívna úprava § 548 ods. 1 umožňuje účastníkom zmluvy dohodnúť splatnosť ceny za dielo aj iným spôsobom, ako to vyplýva z § 548 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka („Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela“). Zmluvné strany sa v zmluve o dielo môžu dohodnúť teda aj tak, že cena bude splatná bez ohľadu na splnenie záväzku zhotoviť dielo, teda aj tak, že cena diela, resp. jej časť bude splatná už pred vykonaním diela. Cena a jej splatnosť v zmluve boli dohodnuté v čl. 5 zmluvy (Odmena a platobné podmienky), keď v zmysle bodu 5.1 sa žalovaný ako objednávateľ zaviazal za vyhotovenie žiadosti podľa zmluvy zaplatiť žalobcovi ako zhotoviteľovi odmenu (cenu) pozostávajúcu z: 1. odmeny vo výške 30.000,- Sk (1.185,02 Eur), ktorú sa žalovaný zaviazal zaplatiť do 5 dní od zverejnenia výzvy, 2. odmeny vo výške 4% z oprávnených nákladov, minimálne však 50.000,- Sk, ktorú sa objednávateľ zaviazal zaplatiť do 15 dní odo dňa schválenia žiadosti.

Zmluvné strany si v zmluve teda dohodli, že časť ceny za dielo, upresnenú konkrétnou sumou, zaplatí žalovaný ako objednávateľ žalobcovi ako zhotoviteľovi pred vykonaním diela, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ dielo vykonal. Takáto dohoda nie je v rozpore s dobrými mravmi a uplatňovanie nároku z nej odvolací súd nepovažuje za postup v rozpore s poctivým obchodným stykom. Zákon takúto dohodu pripúšťa, pričom dôvody, pre ktoré sa zmluvné strany dohodnú o takejto úhrade časti ceny za dielo (prípadne aj celej), môžu byť rôzne. Uzavretie podobnej dohody je bežné napr. pri zmluvách, pri ktorých zhotoviteľ vykoná určitú činnosť (ktorá má určitú hodnotu) už v súvislosti s prípravou na vlastné dielo, pričom ďalšie práce závisia od súčinnosti objednávateľa. Zhotoviteľ môže presadzovať takúto dohodu o splatnosti ceny do zmluvy najmä s cieľom, aby v prípade, že pre neposkytnutie potrebnej súčinnosti a následnú nemožnosť dielo dokončiť mal kompenzovanú hodnotu prác, ktoré už vynaložil, a nebol nútený svoj nárok v tomto smere preukazovať podľa § 548 ods. 2 alebo §373 Obchodného zákonníka.

Okresný súd správne poukázal v tejto súvislosti aj na pasivitu žalovaného, ktorého konanie nezodpovedá jeho tvrdeniu, že zmluvu podpísal omylom, že sa ňou necíti byť viazaný. Svoje tvrdenia o nesúhlase so zmluvou, ktoré mal oznámiť žalobcovi telefonicky, v konaní nepreukázal.

Žalobca napokon svoj záväzok zo zmluvy nemohol splniť bez poskytnutia potrebnej súčinnosti zo strany žalovaného, ktorú mu však žalovaný neposkytol.

Rovnako odvolací súd súhlasí aj so záverom súdu prvého stupňa o tom, že zmluvná pokuta dohodnutá v zmluve vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením bežnej sumy je v tomto prípade primeraná, slúžila na zabezpečenie základnej zmluvnej povinnosti žalovaného, ktorý ako podnikateľ zmluvu podpísal. Ako uviedol aj súd prvého stupňa, znížením zmluvnej pokuty v tomto prípade by došlo k zhoršeniu zabezpečenia pohľadávky žalobcu, ktorú súd považuje za preukázanú, pričom vzhľadom aj na laxný postoj žalovaného k plneniu povinností z uzavretej zmluvy nie je takýto postup odôvodnený. Žalobca aj žalovaný sú podnikatelia, teda subjekty rovnocenné, ktoré si musia byť vedomé následkov úkonov, ktoré v súvislosti s podnikaním vykonávajú.

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 OSP ako vecne správny potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods.1 OSP. V odvolacom konaní bol úspešný žalobca, preto súd zaviazal žalovaného na náhradu trov, ktoré mu v odvolacom konaní vznikli. Pri rozhodovaní o trovách odvolacieho konania odvolací súd postupoval podľa § 151 ods. 1 a príslušných ustanovení vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, keď žalobcovi priznal právo na náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 166,73 Eur (odmena za 1 úkon právnej služby - písomné vyjadrenie k odvolaniu vo výške 131,13 Eur, 1x režijný paušál 7,81 Eur, čo je spolu 138,94 Eur zvýšené o 20% DPH, t. j. 27,79 Eur). Podľa § 149 OSP je žalovaný žalobcovi prisúdenú náhradu trov odvolacieho konania povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.